

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

PRÉAMBULE

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) régissent les relations contractuelles entre :

Vanessa Phommasone
Micro-Entreprise
SIRET : 504 282 492 00033

Siège social :
2 rue des Pastoureaux
45000 Orléans – France

Ci-après dénommée « **le Prestataire** »

et toute personne physique ou morale souhaitant bénéficier des services proposés sur le site.

Les services proposés concernent notamment :

- cours de yoga
- séances individuelles ou collectives
- programmes en ligne
- accompagnements liés au bien-être et à la pratique corporelle.

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à toute réservation ou achat effectué auprès du Prestataire, que ce soit :

- via le site internet
- par email
- par téléphone
- via une plateforme de paiement ou d'hébergement de programmes.

Toute commande implique l'acceptation pleine et entière des présentes CGV.

Le Prestataire se réserve le droit de modifier les présentes conditions à tout moment. Les CGV applicables sont celles en vigueur à la date de la commande.

ARTICLE 2 – SERVICES PROPOSÉS

Le Prestataire propose notamment :

- des cours de yoga individuels

- des cours collectifs
- des séances en ligne
- des programmes digitaux accessibles via internet.

Les prestations peuvent être réalisées :

- en présentiel
- à distance
- via une plateforme d'apprentissage.

Le Prestataire se réserve le droit de refuser toute demande qui ne correspondrait pas à ses compétences professionnelles.

ARTICLE 3 – RÉSERVATION

La réservation peut être effectuée :

- via le site internet
- par email
- par téléphone
- via une plateforme dédiée.

La réservation est considérée comme validée après :

- confirmation du Prestataire
- réception du paiement ou de l'acompte éventuel.

Le Prestataire se réserve le droit de refuser toute réservation en cas de litige de paiement antérieur.

ARTICLE 4 – TARIFS

Les prix des prestations sont indiqués en euros.

Le Prestataire étant une micro-entreprise, les prix sont **exonérés de TVA** conformément à l'article 293B du Code Général des Impôts.

Le Prestataire se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Les prestations sont facturées sur la base du tarif en vigueur au moment de la réservation.

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE PAIEMENT

Le règlement peut être effectué par :

- virement bancaire

- paiement en ligne
- espèces (pour les séances en présentiel).

Pour les prestations en ligne ou programmes digitaux, le paiement est exigé **avant l'accès au contenu**.

Pour certaines prestations, un acompte peut être demandé lors de la réservation.

ARTICLE 6 – DROIT DE RÉTRACTATION

Conformément à l'article L221-18 du Code de la consommation, le Client dispose d'un délai de **14 jours** pour exercer son droit de rétractation dans le cadre d'un achat à distance.

Cependant, conformément à l'article L221-28 du Code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé lorsque :

- l'exécution de la prestation a commencé
- le client a accédé à un contenu numérique.

Dans le cas des **programmes en ligne**, l'accès au contenu vaut renonciation au droit de rétractation.

ARTICLE 7 – ANNULATION ET REPORT

Toute annulation ou modification de rendez-vous doit être effectuée au minimum **48 heures avant la séance**.

En cas d'absence du Client sans préavis suffisant, la séance sera considérée comme due.

Les séances peuvent être reportées d'un commun accord entre le Prestataire et le Client.

ARTICLE 8 – RESPONSABILITÉ

Les services proposés relèvent du domaine du bien-être et du développement personnel.

Ils ne constituent en aucun cas :

- un acte médical
- un traitement thérapeutique
- une consultation médicale.

Le Client reconnaît pratiquer les exercices sous sa propre responsabilité.

Le Client s'engage à informer le Prestataire de toute condition médicale pouvant affecter la pratique.

En cas de doute, il appartient au Client de consulter un professionnel de santé avant de pratiquer.

ARTICLE 9 – ASSURANCE

Le Prestataire dispose d'une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les activités proposées.

La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en cas de dommage résultant :

- d'une mauvaise utilisation des exercices
- d'une omission d'information médicale
- d'une négligence du Client.

ARTICLE 10 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tous les contenus proposés dans les programmes ou sur le site (textes, vidéos, photos, exercices, supports pédagogiques) sont la propriété exclusive du Prestataire.

Toute reproduction, diffusion, partage ou revente est strictement interdite sans autorisation écrite.

Les programmes sont destinés à **un usage strictement personnel**.

ARTICLE 11 – FORCE MAJEURE

La responsabilité du Prestataire ne pourra être engagée en cas de force majeure rendant impossible l'exécution de la prestation.

Sont notamment considérés comme cas de force majeure :

- catastrophes naturelles
- événements sanitaires
- événements indépendants de la volonté du Prestataire.

ARTICLE 12 – DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles collectées sont traitées conformément à la politique de confidentialité du site.

Le Client dispose d'un droit :

- d'accès
- de rectification
- de suppression
- d'opposition.

Ces droits peuvent être exercés en contactant le Prestataire.

ARTICLE 13 – DROIT APPLICABLE

Les présentes CGV sont soumises au **droit français**.

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable avant toute action judiciaire.

À défaut d'accord, le litige sera porté devant les tribunaux compétents.